**P U T U S A N**

**Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Fauzi Bin Danu;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinang Kalijati Nomor 52 RT 011/009, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Freelance;

Terdakwa Muhamad Fauzi Bin Danu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Oloan Marpaung, S.H., dan Elfrida Tampubolon, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*"Oloan Marpaung S.H & Partners"* yang beralamat di Jalan H. Tabroni No.46 RT.001 RW.004, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, berdasrkan Surat Kuasa Khusus No. 051/S.K/K.H/O.M&Partners/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya Hakim Ketua meneliti surat kuasa yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor : 235/SK/HKM/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **MUHAMAD FAUZI bin DANU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama.

**1.** Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMAD FAUZI bin DANU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan.**

**2.** Menetapkan barang bukti berupa :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a. 2 (dua) bungkus plastik warna merah dan plastic warna hitam berisi bungkus kemasan warna coklat yang berisikan daun ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA M. HIFZAN alias BOB Bin YUSRIZAL HAMZAH di PENGADILAN NEGERI KALIANDA**

***(Berdasarkan Tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor : PDM-III-27/KLD/03/2023 tanggal 23 Mei 2023 barangbukti Ganja seberat 2.000 gram tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan mengenai barangbukti Ganja seberat 2.000 gram tersebut dirampas untuk dimusnahkan)***

b. Handphone merek Iphone 7s warna putih gold berisi kartu Indosat nomor 0856-9574-5596 milik MUHAMAD FAUZI

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

**3.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca Surat Pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut:

”Terdakwa sangat menyesal dan mengakui bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan telah melanggar Undang – undang. Terdakwa melakukan perbuatannya karena adanya penyakit yang diderita oleh Terdakwa namun Terdakwa takut untuk periksa ke Dokter disebabkan Terdakwa memilki rasa trauma karena Kakeknya menderita penyakit yang sama namun meninggal dunia setelah dioperasi

Terdakwa mohon dijatuhkan Putusan yang seringan – ringannya karena Terdakwa memiliki keinginan untuk membahagiakan orang tua Terdakwa”;

Setelah membaca Surat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut;

”Terdakwa mohon agar dipidana berdasarkan Pasal 127 Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika karena Terdakwa menggunakan Narkotika untuk mengobati penyakit/ benjolan yang diderita oleh Terdakwa”;

Menimbang, bahwa atas Surat Pembelaan/ *Pleidoi* yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyampaikan Surat Tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Surat Tanggapan Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Surat Tanggapan Terdakwa (Duplik) yang selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

------ Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD FAUZI** bersama-sama dengan saksi M. HIFZAN alias BOB pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Griya Coffee 100 Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus Jakarta Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 03.52 WIB di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi M. HIFZAN alias BOB karena kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisi 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) kilogram.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi M. HIFZAN alias BOB, diperoleh informasi adanya pesanan narkotika jenis ganja oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilogram, oleh karena itu , saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA melakukan kegiatan *control delivery* terhadap pesanan narkotika jenis ganja oleh terdakwa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di Griya Coffee 100 Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus Jakarta Selatan , terdakwa meminta Sdr. RIZKI untuk mengambil paket karena menerima pesan dari saksi saksi M. HIFZAN alias BOB terkait pesanan terdakwa yang telah sampai, kemudian terdakwa menerima paket tersebut dari Sdr. RIZKI, namun sekira pukul 22.50 saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA berhasil menemukan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang terdapat di dalam paket yang telah diterima oleh terdakwa sebelumnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 5448/NNF/2022 pada tanggal 20 Januari 2023 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3633,3300 gram diberi nomor barang bukti 2813/2022/PF;

Barang bukti yang disita dari saksi M. HIFZAN alias BOB diperoleh kesimpulan benar mengandung Narkotika jenis **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

------ Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD FAUZI** bersama-sama dengan saksi M. HIFZAN alias BOB pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di Griya Coffee 100 Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus Jakarta Selatan, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** **yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :--



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 03.52 WIB di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi M. HIFZAN alias BOB karena kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisi 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) kilogram.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi M. HIFZAN alias BOB, diperoleh informasi adanya pesanan narkotika jenis ganja oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilogram, oleh karena itu , saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA melakukan kegiatan *control delivery* terhadap pesanan narkotika jenis ganja oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di Griya Coffee 100 Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus Jakarta Selatan , terdakwa meminta Sdr. RIZKI untuk mengambil paket karena menerima pesan dari saksi saksi M. HIFZAN alias BOB terkait pesanan terdakwa yang telah sampai, kemudian terdakwa menerima paket tersebut dari Sdr. RIZKI, namun sekira pukul 22.50 saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA berhasil menemukan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang terdapat di dalam paket yang telah diterima oleh terdakwa sebelumnya
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 5448/NNF/2022 pada tanggal 20 Januari 2023 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3633,3300 gram diberi nomor barang bukti 2813/2022/PF;

Barang bukti yang disita dari saksi M. HIFZAN alias BOB diperoleh kesimpulan benar mengandung Narkotika jenis **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Sulistyo, S.H., M.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Dittipid Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 03.52 WIB di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Saksi bersama-sama dengan Saksi Riski Fajar Kurniawan dan Saksi Agung Pratama melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Hifzan alias Bob karena kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisi 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. Hifzan alias Bob, diperoleh informasi adanya pesanan Narkotika Jenis Ganja oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilogram, oleh karena itu, Saksi bersama-sama dengan Saksi Riski Fajar Kurniawan dan Saksi Agung Pratama melakukan kegiatan control delivery terhadap pesanan Narkotika Jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Griya Coffee 100 Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus Jakarta Selatan, Terdakwa meminta Sdr. Rizki untuk mengambil paket karena menerima pesan dari Saksi M. Hifzan alias Bob terkait pesanan Terdakwa yang telah sampai, kemudian Terdakwa menerima paket tersebut dari Sdr.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rizki, namun sekira pukul 22.50 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Riski Fajar Kurniawan dan Saksi Agung Pratama mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan berhasil menemukan Narkotika Jenis Ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang terdapat di dalam paket yang telah diterima oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa barang bukti ini adalah benar barang bukti yang disita dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2.** **Saksi Riski Fajar Kurniawan, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Dittipid Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 03.52 WIB di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Saksi Budi Sulistyo bersama-sama dengan saya dan Saksi Agung Pratama melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Hifzan Alias Bob karena kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisi 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. Hifzan Alias Bob, diperoleh informasi adanya pesanan Narkotika Jenis Ganja oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) kilogram, oleh karena itu Saksi Budi Sulistyo bersama-sama dengan saya dan Saksi Agung Pratama melakukan kegiatan control delivery terhadap pesanan Narkotika Jenis Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Griya Coffee 100 Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Jakarta Selatan, Terdakwa meminta Sdr. Rizki untuk mengambil paket karena menerima pesan dari Saksi M. Hifzan Alias Bob terkait pesanan Terdakwa yang telah sampai, kemudian Terdakwa menerima paket tersebut dari Sdr. Rizki, namun sekira pukul 22.50 Saksi Budi Sulistyo bersama-sama dengan saya dan Saksi Agung Pratama mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan Saksi Budi Sulistyo bersama-sama dengan saya dan Saksi Agung Pratama berhasil menemukan Narkotika Jenis Ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang terdapat di dalam paket yang telah diterima oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa barang bukti ini adalah benar barang bukti yang disita dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi M. Hifzan Alias Bob** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada BAP di Penyidik.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 dan tidak ada hubungam keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 03.52 WIB di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA melakukan penangkapan terhadap saksi M. HIFZAN alias BOB karena kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisi 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) kilogram.
- Bahwa saksi bisa memiliki barang bukti paket ganja tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ARI SAPUTRA dengan harga Rp. 20.000.000,-
- Bahwa dari 9 kg ganja yang disita dari saksi sebagiannya sebanyak 2 kg merupakan pesanan dari MUHAMAD FAUZI alias OZZY yang membeli



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan harga Rp 11.000.000,- yang nantinya setelah sampai di Jakarta saksi akan menyerahkan ganja 2 kg tersebut secara langsung kepada MUHAMAD FAUZI alias OZZY.

- Bahwa kemudian saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA melakukan kegiatan *control delivery* terhadap pesanan narkotika jenis ganja oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di Griya Coffee 100 Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus Jakarta Selatan, terdakwa meminta pelayan Cafe untuk mengambil paket karena Terdakwa menerima pesan dari saksi M. HIFZAN alias BOB terkait pesanan terdakwa yang telah sampai.
- Bahwa saksi menyerahkan ganja pesanan Terdakwa kepada Pelayan Cafe tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut dari pelayan cafe, sekira pukul 22.50 saksi BUDI SULISTYO bersama-sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

**1.** **Ahli dr. Sitty Jewuskadara, M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli adalah Dokter Spesialis dan saat ini saya berdinas di Klinik IPWL BNN;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan Narkotika karena saya sebagai dokter Rehabilitasi dan saya juga memiliki gelar Magister tentang pencegahan Narkotika di Universitas Indonesia;
- Bahwa Data Terdakwa yang saya miliki ada 2 (dua), yaitu tahun 2020 dan tahun 2022 tentang Rehabilitasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Ganja dengan cara dihisap dan dioles;
- Bahwa ada 2 (dua) kali Terdakwa ikuti yaitu tahun 2020 dan awal tahun 2022, dari kronologis pemakaian ada 8 linting per hari dan itu sudah termasuk ketergantungan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa karena Ahli tidak melakukan Asesmen terhadap Terdakwa sehingga saya hanya membaca dari hasil Asesmen;
- Bahwa Tingkat ketergantungan Terdakwa yaitu pada level berat;
- Bahwa Menurut ahli, pada awalnya coba pakai, kadang – kadang dipaksa dan ikut pergaulan, lanjut memakai sendiri sampai ke level sulit tidur lalu pakai dan akhirnya bisa tidur. Indikasi tersebut sudah masuk kategori ketergantungan tinggi;
- Bahwa menurut ahli, penyebabnya adalah sifat dari Narkotika, efeknya dari badan tidak enak menjadi enak dan itu merusak saraf otak dan cenderung pemakaiannya selalu meningkat. Selain itu ketergantungan itu bisa disebakan oleh factor sakit keturunan;
- Bahwa penanganannya menurut ahli butuh bantuan dari terapis karena makin tinggi ketergantungannya harus banyak Latihan dan penanganan secara professional;
- Bahwa menurut ahli jika Terdakwa mencampurkan minyak dengan Ganja membuat rasa sakit akan hilang;
- Bahwa ada rekam medis tahun 2020 milik Terdakwa menjalani sampai tuntas, akan tetapi Terdakwa tetap menggunakan Ganja, menurut ahli Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan biasanya yang seperti itu harus rawat inap dan apabila hanya rawat jaan banyak tidak berhasilnya dan jika rawat jalan harus berkelanjutan;
- Bahwa untuk minyak dari Ganja, itu fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri karena bagi Terdakwa minyak Ganja itu sebagai dewa yang menjadikan Terdakwa terus berfikir untuk selalu menggunakannya bahkan dalam dosis yang lebih banyak;
- Bahwa karena sudah bersentuhan dengan hukum dan Terdakwa itu harus diperbaiki hidupnya, apalagi dengan adanya benjolan pada tubuh Terdakwa sehingga Tindakan/penanganan Terdakwa itu lebih baik di Rawat Inap;
- Bahwa lama Rawat Inap dilakukan 6 (enam) bulan dan itu nanti ada pengujiannya, bisa setelah 6 (enam) bulan diperpanjang Kembali dan diteruskan dengan Rawat Jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan diri dan mencoba rehabilitasi, rawat jalan menjadikan rehabilitasi Terdakwa tidak berhasil, seharusnya Rawat Inap karena ada dokter yang memantau;
- Bahwa di Indonesia Ganja dilarang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa ahli mengetahui pemakaian Ganja yang wajar seharusnya tidak boleh sama sekali;
- Bahwa banyak yang digunakan seseorang yang sudah dapat dikategorikan ketergantungan Kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) linting per harinya;
- Bahwa 1 (satu) linting untuk gramasinya berbeda-beda setiap orangnya;
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca akan hal itu, hanya Terdakwa yang berfikir/ sugesti seperti itu;
- Bahwa rehabilitasi yang dijalani oleh Terdakwa tidak tuntas/selesai karena Rehabilitasi yang pertama minimal 8 (delapan) kali dan Rawat Inap. Akan tetapi Terdakwa hanya Rawat Jalan;

**2.** **Ahli Dr. Bambang Eka Purnama Alam** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli adalah dokter pada fasilitas rehabilitasi Yayasan Gagas dan berpengalaman dalam mengatasi ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Ahli adalah Sarjana Kedokteran Umum dan menitikberatkan pada rehabilitas penyalahguna Narkotika sejak tahun 2000 sampai dengan 2014 dengan mengikuti Pelatihan dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa rehabilitasi berfokus pada kejiwaan dan penyimpangan perilaku Pasien Narkotika;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa datang ke Yayasan Gagas dengan diantar oleh saudaranya sebagai wajib lapor pengguna. Ketika datang dilakukan test urine, asesmen, dan pemeriksaan. Hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Jenis Ganja per harinya pada saat itu Terdakwa menggunakan 5-6 gram Ganja per harinya;
- Bahwa penanganan yang dilakukan terhadap Terdakwa Dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan, setiap kunjungan dilakukan tes dan konseling, hasilnya ada yang positif dan ada yang negative;
- Bahwa alasan Terdakwa rawat jalan karena Terdakwa mengatakan telah berhenti menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjalani Rehabilitasi pada tahun 2022 belum selesai/tuntas dengan metode setiap bulan sekali datang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja untuk kedua kalinya karena Terdakwa mengeluhkan tidak bisa tidur karena sakit;
- Bahwa menurut ahli mengkategorikan seseorang yang ketergantungan harus dirawat inap atau dirawat jalan bisa dilihat dari pola ketergantungan, rawat jaan bisa digunakan bagi seseorang yang ketergantungan pada level rendah atau masih tahap coba-coba;
- Bahwa yang melandasi Terdakwa untuk menggunakan Ganja dengan alasan Terdakwa menggunkan Ganja dikarenakan Terdakwa merasa sakit yang diakibatkan oleh benjolan pada tubuhnya sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan Ganja dengan dihisap dan minyak Ganja dengan dioleskan, akan tetapi itu hanya menghilangkan rasa sakit bukan menyembuhkan;
- Bahwa Ganja tidak boleh digunakan dikarenakan masuk ke daam Narkotika Golongan I;
- Bahwa Ketergantungan tidak bisa disembuhkan tapi bisa dipulihkan dan pemuliah itu tergantung dari pada keinginan dan kemauan diri sendiri;
- Bahwa hingga saat ini Pemerintah Republik Indonesia masih melarang peredaran dan penggunaan narkotika jenis ganja untuk pengobatan secara medis;
- Bahwa bila ada yang menggunakan narkotika jenis ganja maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa di beberapa Negara di luar negeri memang sudah ada aturan yang memperbolehkan secara resmi dan terbatas terhadap penggunaan narkotika jenis ganja namun di Indonesia peredaran dan penggunaan narkotika jenis ganja masih merupakan perbuatan yang melanggar hukum apapun alasan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik. Keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saat Terdakwa dalam memberikan keterangan di BAP tidak ada paksaan maupun tekanan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara pidana atau belum pernah berhubungan dengan pihak yang berwajib dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.50 WIB di kedai Griya Coffee AW 100 yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No.100, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik yang berisi paket Ganja sebanyak 2 (dua) Kilogram brutto dari Sdr. M. Hifzan alias Bob;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Ganja seberat 2 (dua) Kilogram bruto tersebut dari Sdr. M. Hifzan Alias Bob seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi dan untuk obat oles benjolannya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengalami ketergantungan ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan rehabilitasi dengan rawat jalan;
- Bahwa selama rawat jalan tersebut, Terdakwa masih menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Jenis Ganja dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik warnamerah dan plastic warna hitam berisi bungkus kemasan warna coklat yang berisikan daun ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram milik MUHAMAD FAUZI
2. Handphone merek Iphone 7s warna putih gold berisi kartu Indosat nomor 0856-9574-5596 milik MUHAMAD FAUZI

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 5448/NNF/2022 pada tanggal 20 Januari 2023 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3633,3300 gram diberi nomor barang bukti 2813/2022/PF hasil penyisihan barangbukti yang disita dari saksi M. HIFZAN alias BOB diperoleh kesimpulan benar mengandung Narkotika jenis Ganja dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 22.50 WIB di kedai Griya Coffee AW 100 yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No.100, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menerima 2 (dua) bungkus plastik yang berisi paket Ganja dengan berat 2 (dua) Kilogram brutto dari Saksi M. Hifzan alias Bob;
- Bahwa benar Ganja dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi M. Hifzan alias Bob seharga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja seberat 2 (dua) kilogram tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dimana sebagian besar akan dikonsumsi dengan cara dihisap dan sisanya sebagai olesan yang Terdakwa oleskan pada benjolan yang ada pada tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta – fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon.
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah Terdakwa Muhamad Fauzi Bin Danu; yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan setelah diperiksa identitasnya terdakwa mengakui dan ternyata identitasnya sama sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum ia dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur " setiap orang " menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 03.52 WIB di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, para saksi BUDI SULISTYO bersama – sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA (Kepolisian dari Dittipid Narkoba Bareskrim Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi M. HIFZAN alias BOB karena kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisi 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) kilogram;

Bahwa, dari 9 kg ganja yang disita dari saksi M. Hifzan alias Bob sebagiannya sebanyak 2 kg merupakan pesanan dari Terdakwa yang membeli dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang nantinya setelah sampai di Jakarta saksi M. Hifzan alias Bob akan menyerahkan ganja 2 kg tersebut secara langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.50 WIB di kedai Griya Coffee AW 100 yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No.100, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI SULISTYO bersama – sama dengan saksi RISKI FAJAR



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA (Kepolisian dari Dittipid Narkoba Bareskrim Polri) setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik yang berisi paket ganja sebanyak 2 kg brutto dari Saksi M. HIFZAN alias BOB**;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon.**

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini memiliki sifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari sub unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada ini harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 03.52 WIB di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, para saksi BUDI SULISTYO bersama – sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA (Kepolisian dari Dittipid Narkoba Bareskrim Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi M. HIFZAN alias BOB karena kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih berisi 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) kilogram;

Bahwa, dari 9 kg ganja yang disita dari saksi M. Hifzan alias Bob sebagiannya sebanyak 2 kg merupakan pesanan dari Terdakwa yang membeli dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang nantinya setelah



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sampai di Jakarta saksi M. Hifzan alias Bob akan menyerahkan ganja 2 kg tersebut secara langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.50 WIB di kedai Griya Coffee AW 100 yang beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No.100, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI SULISTYO bersama – sama dengan saksi RISKI FAJAR KURNIAWAN dan saksi AGUNG PRATAMA (Kepolisian dari Dittipid Narkoba Bareskrim Polri) setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik yang berisi paket ganja sebanyak 2 kg brutto dari Saksi M. HIFZAN alias BOB**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 5448/NNF/2022 pada tanggal 20 Januari 2023 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3633,3300 gram diberi nomor barang bukti 2813/2022/PF hasil penyisihan barangbukti yang disita dari saksi M. HIFZAN alias BOB diperoleh kesimpulan benar mengandung Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut maka unsur ”membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram” dengan demikian telah terpenuhi;

Ad. 4 **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi M. HIFZAN alias BOB telah melakukan transaksi jual beli narkotika padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Hifzan Alias Bob tersebut adalah Perbuatan pidana yang diinsyafi masing – masing, sehingga unsur bersama – sama sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu untuk membahas mengenai Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Menolak seluruhnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif kesatu, walaupun baik di dalam Persidangan maupun termuat di dalam Nota Pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa ganja yang dibeli Terdakwa dari Saksi Hifzan alias Bob akan dipergunakan Terdakwa sebagai obat bagi benjolan yang ada pada tubuh Terdakwa;

Bahwa, Ahli atas nama dr. Bambang Eka Purnama Alam di Persidangan menerangkan yang pada intinya bahwa Ahli pernah melakukan rehabilitasi dan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pemeriksaan Medis terhadap benjolan yang terdapat pada tubuh Terdakwa berupa benjolan yang masih bisa dilakukan pengobatan secara medis dengan dengan metode medis dan obat – obatan medis yang resmi beredar di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 butir b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memuat Ketentuan yang pada intinya berbunyi:

b. pada saat tertangkap tangan sesuai butir a. Di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:

5. Kelompok Ganja : 5 (lima) gram;

Bahwa, berdasarkan Fakta di Persidangan bahwa Terdakwa telah membeli ganja seberat 2 (dua) kilogram dari Saksi Hifzan alias Bob sehingga ganja dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut bobotnya 400 (empat ratus) kali lipat bobot ganja yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan rehabilitasi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terhadap Terdakwa, sebagaiman ketentuan di dalam Surat Edaran MA-RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Keterangan Ahli atas nama dr. Bambang Eka Purnam Alam dan dengan mempedomani Ketentuan Surat Edaran MA-RI sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan dan ijin baik secara medis maupun secara hukum untuk membeli ganja seberat 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak berpendapat yang sama dengan Dalil – dalil di dalam Nota Pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyebutkan terhadap Terdakwa lebih tepat dilakukan rehabilitasi dibandingkan dijatuhi Pemidanaan namun demikian terhadap Dalil – dalil Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal – hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Handphone merek Iphone 7s warna putih gold berisi kartu Indosat nomor 0856-9574-5596 milik MUHAMAD



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

FAUZI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna merah dan plastic warna hitam berisi bungkus kemasan warna coklat yang berisikan daun ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Atas Nama Terdakwa M. Hifzan alias Bob Bin Yusrizal Hamzah di Pengadilan Negeri Kalianda**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Atas Nama Terdakwa M. Hifzan alias Bob Bin Yusrizal Hamzah di Pengadilan Negeri Kalianda**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa memerlukan pengobatan medis untuk mengobati benjolan yang ada pada tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan *Terdakwa* ***MUHAMAD FAUZI bin DANU*** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama – sama**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD FAUZI bin DANU** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7** (**tujuh**) tahun dan Pidana Denda



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (**dua milyar rupiah**) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar Pidana Denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama **4** (**empat**) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 2 (dua) bungkus plastik warna merah dan plastic warna hitam berisi bungkus kemasan warna coklat yang berisikan daun ganja seberat 2.000 (dua ribu) gram.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA M. HIFZAN alias BOB Bin YUSRIZAL HAMZAH di PENGADILAN NEGERI KALIANDA**

***(Berdasarkan Tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor : PDM-III-27/KLD/03/2023 tanggal 23 Mei 2023 barangbukti Ganja seberat 2.000 gram tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan mengenai barangbukti Ganja seberat 2.000 gram tersebut dirampas untuk dimusnahkan)***

   b. Handphone merek Iphone 7s warna putih gold berisi kartu Indosat nomor 0856-9574-5596 milik MUHAMAD FAUZI

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Agustus 2023** oleh kami **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.** dan **SITI HAMIDAH, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri **CHRISTINA NATALIA, S.H.** Penuntut Umum pada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.** **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.**
2. **SITI HAMIDAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, S.H., M.H.**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*